

!!@@@ (주) 상임감사

시 정 · 부 서 경 고 · 주 의 요 구

일련번호 2025-???사업소-005

제 목 수의계약 체결 부적정 등 계약업무 미흡

관계부서 ???사업소

조치부서 ???사업소

내 용

1. 업무개요

???사업소는 사업수행을 위해 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 “국가계약법”이라 한다.)」, 「계약관리규정」 등 제반 규정에 따라 공사, 물품 등에 관한 계약체결 업무를 진행하고 있다.

2. 계약보증서, 하자보수보증서 징구 누락

가. 판단기준

「국가계약법」 제12조(계약보증금)과 같은 법 시행령 제50조(계약보증금)에 따르면 계약금액이 5천만 원을 초과하는 계약을 체결하는 경우 원칙적으로 계약보증금을 면제할 수 없다. 이 경우, 같은 법 시행령 제50조 제7항에 따라 계약보증금은 현금 또는 보증서 등으로 납부하여야 한다.

또한, 공사의 경우 「국가계약법」 제18조(하자보수보증금)과 같은 법 시행령 제62조(하자보수보증금), 같은 법 시행규칙 제72조(하자보수보증금율)에 따르면 계약금액이 3천만 원을 초과하는 공사계약을 체결하는 경우 원칙적으로 하자보수보증금을 면제할 수 없다. 이 경우에도 같은 법 시행

령 제62조 제5항에 따라 하자보수보증금은 현금 또는 보증서 등으로 납부하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

???사업소 총무부는 사업수행을 위해 계약을 체결하면서, 5천만 원을 초과하는 계약에 대해 성실한 계약 이행을 확보하기 위해 계약상대방에게 계약보증서를 징구해야 함에도, [표 1]과 같이 3건의 계약 관련 계약보증서 징구를 누락하였다.

[표 1] 계약보증서 징구 누락 계약 리스트

No.	계약일자	계약번호	계약내역	계약업체	계약금액 (VAT포함)
1	'23.04.05	R102303199	윤활유	???	53,252,449원
2	'24.10.22	R102410231	일자형책상(WP1017DE) 외 21종	##^^	59,869,030원
3	'25.04.03	R102503001	주제어실 환기계통 공기조화설비	^ **	53,900,000원

또한, ???사업소 총무부는 3천만 원을 초과하는 공사 계약에 대해 계약 완료 후 하자가 발생하는 경우 그 하자 보수를 보증하기 위해 계약상대방에게 하자보수보증서를 징구해야 함에도, [표 2]와 같이 1건의 계약 관련 하자보수보증서 징구를 누락하였다.

[표 2] 하자보수보증서 징구 누락 계약 리스트

No.	계약일자	계약번호	계약내역	계약업체	계약금액 (VAT포함)
1	'22.07.27.	C102200773	??2호기 정지냉각배관교체 보조공사	^^*** (주)	72,116,000원

3. 수의계약 체결 부적정

가. 판단기준

「국가계약법」 제7조 제1항에 따라 계약은 일반경쟁이 원칙이고, 다만 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 대통령령으로 정하는 바에 따라 예외적으로 수의계약을 체결할 수 있다.

또한, 총무처-8037(2018.12.31.) 「전자공개 수의계약 추가 확대 시행 알림」에 따라 물품·용역 3백만 원 이상, 공사 5백만 원 이상일 시 「국가계약법 시행령」 제30조 제2항에 따른 전자공개 수의계약절차를 진행하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

???사업소 총무부 *** ??은 계약일자 2023.11.15.에 공급업체인 +++ 시스템과 IPECS-UCM 전화교환설비 주제어장치 구매계약(계약금액 24,750,000원 / VAT포함)을 체결하면서, 해당 계약일자 적용되는 「국가계약법 시행령」(시행 2023. 6. 5.) 제21조 제1항 제10호 가목에 따라 제한경쟁입찰 자격 조건인 창업기업을 사유로 제한경쟁입찰이 아닌 단순 수의계약을 체결하였다.

또한, ???-8037(2018.12.31.) 「전자공개 수의계약 추가 확대 시행 알림」에 따라 사회적기업 등에 해당하더라도 물품·용역 3백만 원 이상, 공사 5백만 원 이상일 시에는 전자공개 수의계약절차를 진행해야 함에도, [표 3]과 같이 연질PVC시트 외 155종 등 3건의 계약 체결에 있어 사회적기업

등을 사유로 전자공개수의계약 절차를 진행하지 않고 단순 수의계약을 체결하였다.

[표 3] 수의계약 부적정 내역

No.	계약일자	계약번호	계약내역	계약업체	계약금액 (VAT포함)
1	'23.02.15	R102300955	연질PVC시트(커버 덮개) 외 155종	&&)))	45,285,900원
2	'23.02.23	R102301302	안전활선경보기 외 14종	%%**	38,104,000원
3	'23.03.07	R102301693	난연갈판 바닥재 외 48종	%%)))))	43,424,700원

관계부서 의견 및 감사자 의견

???사업소 계약 담당자 *** ??은 IPECS-UCM 전화교환설비 주제어장치 구매계약(계약금액 24,750,000원 / VAT포함) 관련 공공구매제도의 창업기업을 대상으로 수의계약을 체결하였으므로 문제가 없다는 입장이다. 하지만, 공공구매제도란 경영지원처-1705(2025.2.24.) 「'25년도 공공구매 목표 및 구매확대 시행방안 알림」과 같이 중소기업의 판매난 완화를 지원하기 위해 운영하는 제도에 불과하며, 해당 공공구매에 해당한다고 하여 바로 수의계약 사유가 인정된다고 할 수 없으므로 해당 의견은 타당하지 않다.

조치할 사항

- ① 수의계약 체결 부적정 등 계약업무를 미흡하게 한 ???사업소에 부서경고 조치하고, (기조치 No.003)
- ② ???사업소장은 계약업무를 미흡하게 한 관련자에게 주의 조치하시

며, (주의)

③ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소 속	직 위	성 명	관리기간	귀책사유	조 치
???사업소	주임	***	2022. 1. 4. ~ 2024. 11. 3.	수의계약 체결 부적정 등 계약업무 미흡	주의